

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 803/2533

นายสมัคร อ้นบำรุง

โจทก์

นางพุลหรือกิมเอ็ง คุณากรหรือคุณากร
กับพวก

จำเลย

นางอำพรรณ ตุ่นบุตรเสลา ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมนู ธงชัย ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสงวน แจ่มใส ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุธน แก้วกระจ่าง ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

นายภิญโญ พูลศิริวิทย์ ที่ 7

ผู้

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ฎีกาคดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 187)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยที่ 1 จากเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 6561 อันได้มาโดยการครอบครองแล้วให้เพิกถอนนิติกรรมระหว่าง
จำเลยที่ 1 กับที่ 2 และนิติกรรมระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 แล้วถอน
ชื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ออกไปจากโฉนดดังกล่าวด้วย หากจำเลยไม่ไปจัดการให้ถือเอา
คำพิพากษาแสดงเจตนาแทน แล้วให้ส่งโฉนดแก่โจทก์ ให้จำเลยร่วมกันและแทนกัน

ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งคืนโฉนดเลขที่ 6561 แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 182,181)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ สำหรับเรื่องค่าเสียหายจำเลยได้นำเงินสดมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 169,168)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องการเพิกถอนนิติกรรมโดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องการเพิกถอนนิติกรรมโดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า

พนักงานที่ดินทราบ ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ